

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5089359-61.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MAITE ALVES SANTOS

RECORRIDO: FABIANO SANTOS DA SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. INSULINA. URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5089359-61.2024.4.02.5101

510014952943 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5089359-61.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MAITE ALVES SANTOS

RECORRIDO: FABIANO SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União Federal em face da decisão de evento 28, DESPADEC1 que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos Réus o fornecimento da insulina degludeca (Tresiba®), direcionando o cumprimento inicial ao Estado do Rio de Janeiro.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 CPC; existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; além da ausência de evidências científicas acerca da eficácia dos fármacos e insumos requeridos. Em caso da manutenção da tutela, requer o redirecionamento da decisão ao ente federado competente.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. A controvérsia trazida nos presentes autos já foi objeto de análise por esta relatora na decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 5087808-46.2024.4.02.5101. Naquela oportunidade, além de ter ratificado os termos da decisão recorrida que havia deferido em parte a tutela, o juízo ainda concedeu a insulina asparte da Fiasp® após novo documento médico apresentado pela autora.

Logo, em juízo perfunctório, verificou-se a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, exceto para a concessão do sensor Freestyle Libre que segundo parecer do NAT nos autos originários, revela-se item prescindível ao tratamento da autora.

No mais, o juízo a quo direcionou o cumprimento da decisão em primeiro lugar ao Estado do Rio de Janeiro a despeito da obrigação solidária de todos os entes federados na tutela do direito à saúde. Portanto, o argumento trazido pela recorrente não tem procedência e demonstra apenas uma irresignação por uma obrigação que, a princípio, deverá ser cumprida por outro ente.

Por fim, no que diz respeito ao Tema 1.234 recentemente julgado pelo STF, registro que houve modulação dos efeitos da decisão, de modo que as novas regras de competência somente se aplicarão aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, o que não ocorreu na ação originária ajuizada em 06/09/2024.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).